



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**LEI MUNICIPAL Nº 831, DE 18 DE AGOSTO DE 2023.**

**“ALTERA A LEI 091/2001 DE 05/09/2001 QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Prefeita do Município de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Os Artigos 1º., 2º. e 7º. da Lei Municipal no. 091, de 05 de setembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

*“Art.1. Fica instituído o SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, com Poder de Polícia, objetivando impedir agressões ao Meio Ambiente e fazer cumprir a legislação pertinente em vigor; “(NR)*

*“Art.2. Constitui infração ambiental todo ato ou omissão que impliquem em ações que agredam o conjunto já existente de ecossistemas nativos, transformados ou antrópicos;” (NR)*

*“Art. 7. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:*

*I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;*

*II - ter o agente cometido à infração:*

*a) para obter vantagem pecuniária;*

*b) coagindo outrem para a execução material da infração;*

*c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;*

*d) concorrendo para danos à propriedade alheia;*

*e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;*

*f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;*

*g) em período de defeso à fauna;*

*h) em domingos ou feriados;*

*i) à noite;*

*j) em épocas de seca ou inundações;*

*l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;*

*m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;*

*n) mediante fraude ou abuso de confiança;*

*o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;*

*p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;*

*q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;*

*r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.*



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA**  
**GABINETE DA PREFEITA**

*§ 1. Verificar-se-á a reincidência quando o infrator já tenha cometido infração igual ou não, sancionada por decisão administrativa com decisão definitiva;*

*§ 2. No caso de infração continuada, caracterizada pela repetição da ação ou omissão cometida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar os motivos e os fatos da infração.” (NR)*

**Art. 2º.** Revoga o parágrafo único do artigo 8º. Da Lei Municipal no. 091, de 05 de setembro de 2001, e acrescenta os parágrafos 1º e 2º. e incisos I, II e III no parágrafo 2º, ao artigo 8º da referida Lei, com a seguinte redação:

“Art. 8º. ....

“§ 1 - Considera-se autoridade competente, com poder de polícia, para aplicar as penalidades descritas no art. 8º desta lei, os funcionários do órgão ambiental Municipal integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados pelo chefe do poder executivo para atividades de fiscalização.

§ 2 - As penalidades incidirão sobre os infratores sejam eles:

I - autores diretos;

II - gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores ou proprietários, condôminos, arrendatários, parceiros, posseiros desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes ou superiores administrativos ou hierárquicos;

III - autoridades que se omitirem ou facilitarem o consentimento ilegal à prática e atos lesivos ou danosos ao meio ambiente. “ (NR)

**Art. 3º.** Acrescenta o inciso IV e parágrafo único, ao artigo 6º da Lei Municipal no. 091, de 05 de setembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 6º.....

*IV - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;*

*Parágrafo único - A verificação da reparação a que se refere o item II do Art.6º será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo órgão ambiental municipal deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.” (NR)*

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Francisco de Itabapoana, 18 de agosto de 2023.

**FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS**  
**-PREFEITA-**